

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
7354/2551

ธนาคารศรีนคร จำกัด (มหาชน)  
นายรัชชัย หุตะจินดา กับพวก

โจทก์  
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 800, มาตรา 801

ป.วิ.พ. มาตรา 55

ตามหนังสือมอบอำนาจเอกสารหมายเลข 2 โจทก์มอบอำนาจให้ บ. กระทำ  
กิจการตามที่ได้ระบุไว้รวม 15 ข้อ โดยข้อ 15 ระบุว่า "กิจการที่ระบุไว้ในหนังสือ  
มอบอำนาจฉบับนี้ผู้รับมอบอำนาจจะมอบอำนาจช่วงให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของ  
ธนาคารคนใดเป็นผู้รับมอบอำนาจช่วงกระทำการแทนก็ได้ แต่การมอบอำนาจช่วง  
เช่นว่านี้จะทำได้ครั้งหนึ่งเฉพาะกิจการอย่างหนึ่งเท่านั้น จะมอบอำนาจให้กระทำการ  
แทนโดยทั่วไปหรือในกิจการหลายอย่างในการมอบอำนาจช่วงครั้งหนึ่งๆ ไม่ได้" เช่น  
นี้ ผู้รับมอบอำนาจจะมอบอำนาจช่วงให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของโจทก์กระทำการแทน  
ก็ได้แต่ครั้งหนึ่งเฉพาะกิจการอย่างหนึ่ง จะมอบอำนาจให้กระทำการหลายอย่างใน  
การมอบอำนาจช่วงครั้งหนึ่งๆ หรือกระทำการเดียวโดยไม่จำกัดจำนวนครั้งไม่ได้  
หนังสือมอบอำนาจช่วงเอกสารหมายเลข 3 มีข้อความว่า บ. ผู้รับมอบอำนาจ... ขอม  
มอบอำนาจช่วงให้ ป. และ/หรือ พ.... มีอำนาจดำเนินการในกิจการดังต่อไปนี้กับ ธ.  
และ ศ. เพื่อประโยชน์ของธนาคารศรีนคร จำกัด (มหาชน) จนเสร็จการ ข้อ 1 ให้มี  
อำนาจติดตามหนี้สิน... ข้อ 2 มีอำนาจในการดำเนินคดีทางแพ่ง ได้แก่ การออก  
หนังสือบอกกล่าวและทวงถาม การฟ้องร้องดำเนินคดีทางแพ่งและการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง  
กับคดีจนเสร็จการ เช่น รับเงินและเอกสารต่างๆ จากศาล ข้อ 3 ให้มีอำนาจในการ

ดำเนินคดีอาญา ได้แก่ การแจ้งความร้องทุกข์หรือกล่าวโทษ...ฯลฯ ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการมอบอำนาจเช่นว่านี้เป็น การมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจช่วงกระทำการแทนหลายอย่าง คือ ฟ้องคดีแพ่ง ฟ้องคดีอาญา ร้องทุกข์กล่าวโทษในคดีอาญาต่อจำเลยทั้งสองโดยไม่จำกัดว่าเป็นกรณีเกี่ยวกับเรื่องใดโดยเฉพาะ จึงเป็นการมอบอำนาจทั่วไปให้ผู้รับมอบอำนาจช่วงฟ้องจำเลยทั้งสองเป็นคดีแพ่งและคดีอาญาได้ทุกเรื่อง โดยมีได้จำกัดให้ฟ้องคดีแพ่งหรือคดีอาญาได้เพียงเรื่องใดเรื่องหนึ่งเรื่องเดียว เป็นการกระทำที่ขัดต่อเจตนาของโจทก์ที่แสดงไว้ตามหนังสือมอบอำนาจเอกสารหมายเลข จ.2 การมอบอำนาจช่วงให้ฟ้องตามหนังสือมอบอำนาจช่วงเอกสารหมายเลข จ.3 จึงเป็นการกระทำที่ผู้รับมอบอำนาจกระทำนอกเหนือขอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจเอกสารหมายเลข จ.2 ผู้รับมอบอำนาจช่วงไม่มีอำนาจดำเนินคดีนี้แทนโจทก์ โจทก์ย่อมไม่มีอำนาจฟ้องคดีนี้

---

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินจำนวน 3,211,073.63 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 14.75 ต่อปี ของต้นเงิน 2,250,000 บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ หากจำเลยทั้งสองไม่ชำระหรือชำระไม่ครบถ้วน ให้ยึดทรัพย์จำนองออกขายทอดตลาดนำเงินมาชำระหนี้แก่โจทก์ หากได้เงินไม่พอชำระหนี้ให้ยึดทรัพย์สินอื่นของจำเลยทั้งสองออกขายทอดตลาดนำเงินมาชำระหนี้แก่โจทก์จนครบ

จำเลยทั้งสองให้การขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง ค่าฤชาธรรมเนียมให้เป็นพับ

## โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายกคำพิพากษาศาลชั้นต้น ให้ศาลชั้นต้นพิพากษาใหม่ ค่าฤชาธรรมเนียมในชั้นอุทธรณ์ให้ศาลชั้นต้นรวมสั่งเมื่อมีคำพิพากษาใหม่

### จำเลยที่ 1 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยว่าผู้รับมอบอำนาจโจทก์มอบอำนาจช่วงให้ผู้รับมอบอำนาจช่วงกระทำการแทนตามหนังสือมอบอำนาจช่วงเอกสารหมายเลข จ.3 เป็นการกระทำนอกเหนือขอบอำนาจของผู้รับมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจเอกสารหมายเลข จ.2 หรือไม่ เห็นว่า ตามหนังสือมอบอำนาจเอกสารหมายเลข จ.2 โจทก์มอบอำนาจให้นายบุญยืน กระทำการตามที่ได้ระบุไว้รวม 15 ข้อ โดยข้อ 15 ระบุว่า "กิจการที่ระบุไว้ในหนังสือมอบอำนาจฉบับนี้ ผู้รับมอบอำนาจจะมอบอำนาจช่วงให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของธนาคารคนใดเป็นผู้รับมอบอำนาจช่วงกระทำการแทนก็ได้ แต่การมอบอำนาจช่วงเช่นนี้จะทำได้ครั้งหนึ่งเฉพาะกิจการอย่างหนึ่งเท่านั้น จะมอบอำนาจให้กระทำการแทนโดยทั่วไปหรือในกิจการหลายอย่างในการมอบอำนาจช่วงครั้งหนึ่งๆ ไม่ได้" ดังนั้น ผู้รับมอบอำนาจจะมอบอำนาจช่วงให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของโจทก์กระทำการแทนก็ได้แต่ครั้งหนึ่งเฉพาะกิจการอย่างหนึ่ง จะมอบอำนาจให้กระทำการหลายอย่างในการมอบอำนาจช่วงครั้งหนึ่งๆ หรือกระทำการเดียวโดยไม่จำกัดจำนวนครั้งไม่ได้ ตามหนังสือมอบอำนาจช่วงเอกสารหมายเลข จ.3 มีข้อความว่า นายบุญยืนผู้รับมอบอำนาจ...ขอมอบอำนาจช่วงให้นายปิยวัตร และ/หรือ นางเพชร ...มีอำนาจดำเนินการในกิจการดังต่อไปนี้กับนายรัชชัย นายศักดิ์ดา เพื่อประโยชน์ของธนาคารศรีนคร จำกัด (มหาชน) จนเสร็จการ ข้อ 1 ให้มีอำนาจติดตามหนี้สิน... ข้อ 2 มีอำนาจในการดำเนินคดีทางแพ่ง ได้แก่ การออกหนังสือบอกกล่าวและทวงถาม การฟ้องร้องดำเนินคดีแพ่งและการอื่นใดที่เกี่ยวกับ

คดีจนเสร็จการ เช่น รับเงินและเอกสารต่างๆ จากศาล ข้อ 3 ให้มีอำนาจในการ  
ดำเนินคดีอาญา ได้แก่ การแจ้งความร้องทุกข์หรือกล่าวโทษ...ฯลฯ ดังนั้นจะเห็นได้  
ว่าการมอบอำนาจเช่นว่านี้เป็น การมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจช่วงกระทำการแทน  
หลายอย่างคือฟ้องคดีแพ่ง ฟ้องคดีอาญาร้องทุกข์กล่าวโทษในคดีอาญาต่อจำเลยทั้ง  
สองโดยไม่จำกัดว่าเป็นกรณีเกี่ยวกับเรื่องใดโดยเฉพาะ จึงเป็นการมอบอำนาจทั่วไป  
ให้ผู้รับมอบอำนาจช่วงฟ้องจำเลยทั้งสองเป็นคดีแพ่งและคดีอาญาได้ทุกเรื่องโดยมิได้  
จำกัดให้ฟ้องคดีแพ่งหรือคดีอาญาได้เพียงเรื่องใดเรื่องหนึ่งเรื่องเดียว เป็นการกระทำ  
ที่ขัดต่อเจตนาของโจทก์ที่แสดงไว้ตามหนังสือมอบอำนาจเอกสารหมายเลข 2 การ  
มอบอำนาจช่วงให้ฟ้องคดีตามหนังสือมอบอำนาจช่วงเอกสารหมายเลข 3 จึงเป็นการ  
กระทำที่ผู้รับมอบอำนาจกระทำนอกเหนือขอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจเอกสาร  
หมายเลข 2 ผู้รับมอบอำนาจช่วงไม่มีอำนาจดำเนินคดีนี้แทนโจทก์ โจทก์ย่อมไม่มี  
อำนาจฟ้องคดีนี้ ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิจารณาว่าโจทก์มีอำนาจฟ้องและให้ศาลชั้น  
ต้นพิพากษาใหม่ไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกาฎีกาจำเลยที่ 1 ฟังขึ้น

พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์ ให้โจทก์ใช้ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสามศาลแทน  
จำเลยทั้งสอง โดยกำหนดค่าทนายความทั้งสามศาลรวม 5,000 บาท

(ประทับ เฉลิมภัทรกุล-วีระชาติ เอี่ยมประไพ-มณฑุวงศ์ รุจิกันทะ)

ศาลจังหวัดระยอง - นางสมลักษณ์ ยอดรัก

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 - นายพรเทพ อัมพรกลืนแก้ว

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นพ91/2544

\_\_\_\_\_

ต้น

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

หมายเหตุ

\_\_\_\_\_